



VICERRECTORADO  
ACADÉMICO -  
DIRECCIÓN DE  
CURRÍCULO

PROGRAMA SINÓPTICO DE  
UNIDADES  
CURRICULARES

CÓDIGO  
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

LEGISLACIÓN LABORAL

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA 31-01-2025

VERSION 2024

CODIGO

CREDITOS  
ACADEMICOS

NUMERO HORAS

HAD

HDE

HTS

PERIODO  
ACADEMICO

TJL-0593

4

3

9

12

5

PRELACION

TJF-0362 (Fundamentos de Derecho)

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TJE-0533

Legislación Laboral

TJE-0743

Legislación Laboral

PRESENTACION

La unidad curricular se trata lo concerniente al derecho laboral, sus conceptos y evolución histórica, ámbito de aplicación, ramas y convenios internacionales, así como su aspecto constitucional y posterior desarrollo a través de las leyes que lo rigen, además de su alcance a nivel social, tipos de contratos y salarios, basándose en la legislación venezolana e internacional y destacando que, el trabajo, es considerado como un hecho social y humano que coadyuva con el desarrollo de la sociedad. A su vez, se estudia los aspectos del derecho colectivo del trabajo, específicamente las relaciones, deberes y derechos entre los sujetos colectivos que, generalmente, son las organizaciones sindicales en representación de los trabajadores y un empleador, un grupo de empleadores o una entidad representativa del sector empresarial.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proporcionar a los estudiantes el marco normativo que regula las relaciones laborales, desde la perspectiva de los trabajadores como de los empleadores para que estén informados y sean responsables en la contribución del desarrollo de un entorno laboral justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos.

COMPETENCIAS PREVIAS

Evalúa los elementos implícitos en la formación de las Leyes y su importancia para el derecho como instrumento con fines gubernamentales. Analiza las nociones de derecho civil personas, bienes, las obligaciones y su necesidad para la regulación de la conducta de los ciudadanos en diversos entornos. Emplea el Poder Público Nacional, así como las atribuciones y órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral dentro de las actividades del Estado venezolano, como unidades organizadas que permiten el armónico desenvolvimiento de los distintos estratos de la sociedad. Utiliza la normativa vigente y documentación que exigen los organismos e instituciones nacionales e internacionales en los acuerdos y tratados, a los fines del ejercicio profesional.

## COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

## RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

### ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

| Unidad I                                              | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derecho del trabajo y contratos laborales             | El Derecho del trabajo. Denominaciones del derecho del trabajo. Definición, elementos fundamentales, características, objeto. El Trabajo como Hecho Social. Naturaleza Jurídica. Autonomía del derecho del trabajo. El Contrato de Trabajo. Concepto, elementos, características. Formalidades. Naturaleza Jurídica. Diferencias con los contratos civiles y administrativos. Base Legal. Clases de Contrato de Trabajo, el sujeto, según la naturaleza, según la forma de remuneración, según el tiempo de duración del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad II                                             | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Salario y remuneración efectiva de la jornada laboral | El Salario; Tipos de salario según la legislación venezolana; Método de Cálculo; Unidad De Tiempo; Unidad Obra, Comisiones; Mixto; Sanciones; Jornada de Trabajo Ordinaria: Regla General y Excepciones, Horas o Jornadas Extraordinarias: Cómputo del Recargo de Horas Extraordinarias Diurnas y Nocturnas; Trabajo Nocturno: Cómputo Del Bono Nocturno. Descanso Legal: Días Hábiles Para El Trabajo; Excepciones. Clases de Descanso. Remuneración del Descanso y del Trabajo en Días de Descanso. Vacaciones: Oportunidad y Fecha de Disfrute. Obligatoriedad Del Descanso. Bono Vacacional, Cálculo de Vacaciones y del Bono Vacacional. Participación de los Trabajadores En Los Beneficios O Utilidades: Concepto, Clases. Patronos Obligados a Repartir Utilidades y Patronos Excluidos. Bono de Fin de Año: Bonificación Sustitutiva de las Utilidades. Cálculo de Pago de las Utilidades. |

| <b>Unidad III</b>                      | <b>CONTENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminación laboral                    | Suspensión Del Contrato De Trabajo: Concepto, causas, efectos. La Relación De Trabajo: concepto, elementos, la presunción de existencia. Simulación y fraude en la relación de trabajo. Suspensión de la relación de trabajo: concepto, causas y efectos. Terminación Del Contrato De Trabajo: Causas y formas de terminación de la Relación Laboral. La Estabilidad En El Trabajo: Concepto, características, clases y procedimiento. El Preaviso: Concepto, duración, efectos. Prestaciones Sociales: Prestaciones e indemnizaciones a la terminación de la Relación. Cálculo de prestaciones sociales y de terminación de relación laboral. |
| <b>Unidad IV</b>                       | <b>CONTENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Derecho laboral colectivo y sindicatos | Sindicatos, Función, Requisitos para su Constitución, Registro, Clases de Sindicato, Disolución. Convención Colectiva de Trabajo: Definición, Naturaleza Jurídica, Trabajadores Beneficiados y Exceptuados, Procedimiento Conflictivo: Pliego de Peticiones. La Huelga, Tipos, Objetivo, Requisitos, Efectos y Limitaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### **DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE**

| <b>UNIDAD I: Derecho del trabajo y contratos laborales</b>                                                                                                                                                                    | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analiza el derecho del trabajo, sus elementos y su forma de contratación para aplicarlos en diversas situaciones, promoviendo así un entendimiento integral de las dinámicas laborales y su regulación legal.                 | Define el derecho del trabajo a partir de sus características y su ámbito de aplicación para enfrentar los desafíos del ámbito laboral y promover un entorno de trabajo justo y equitativo. Aplica los tipos de contratos laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, para proteger los derechos laborales y asegurar que se cumplan las condiciones de trabajo justas. Valora la importancia del derecho del trabajo como hecho social que coadyuva al desarrollo de la sociedad, para la comprensión de su impacto en la sociedad y su papel en la promoción de un entorno laboral justo y equitativo. |
| <b>UNIDAD II: Salario y remuneración efectiva de la jornada laboral</b>                                                                                                                                                       | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interpreta los tipos de salarios y remuneración efectiva de una jornada laboral, con el fin de comprender cómo se calculan y se aplican en diferentes contextos laborales, fomentando un ambiente laboral justo y equitativo. | Diferencia los tipos de salarios y las jornadas laborales según lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano para aplicar la legislación laboral de manera efectiva en el ejercicio de su profesión. Explica el pago de la remuneración salarial y demás beneficios, con el objeto de fomentar la equidad, mejorar la productividad y prevenir conflictos. Reconoce al salario y a los beneficios laborales, como elemento fundamental en la relación laboral para la construcción de relaciones laborales justas y equitativas.                                                                                                                |
| <b>UNIDAD III: Terminación laboral</b>                                                                                                                                                                                        | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Analiza la terminación laboral y los conceptos monetarios que se generan, con el objeto de manejar situaciones laborales complejas y garantizar el cumplimiento de la Ley.                                                    | Identifica las causas de terminación laboral y cómo generar los pagos correspondientes al trabajador para promover un ambiente laboral justo y conforme a la legislación vigente. Realiza cálculos de pago de prestaciones sociales motivados a la terminación laboral, a fin de garantizar el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa laboral. Estima el efecto de la estabilidad laboral y de las prestaciones sociales del trabajador para promover un entorno laboral más justo y eficiente.                                                                                                                                 |

| <b>UNIDAD IV: Derecho laboral colectivo y sindicatos</b>                                                                                                        | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplea los principios generales que rigen el derecho colectivo a través de los sindicatos, para promover la justicia social y el bienestar de los trabajadores. | Conoce el derecho colectivo del trabajo y las organizaciones sindicales, para actuar de manera informada y efectiva en la defensa de los derechos laborales dentro de su práctica profesional. Examina el alcance de los sindicatos y la convención colectiva en beneficio del trabajador, con la intención de contribuir a la defensa de los derechos laborales y fomentar un ambiente laboral más justo y equitativo. Considera la importancia que tiene el derecho a huelga como herramienta de protección del derecho adquirido por los trabajadores, a fin de garantizar la defensa y promoción de los derechos laborales. |

#### **ESTRATEGIAS DIDACTICAS**

Lluvia de ideas, actividad focal introductoria, debate, lecturas de reflexión, ABP, ABpro, foro, dinámica, videos, podcast, exposición, juego de roles.

#### **ESTRATEGIAS DE EVALUACION**

| <b>Diagnostica</b>                                            | <b>Formativa</b>                     | <b>Sumativa</b>                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras. | Método de casos. Debate. ABPro. ABP. | Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP. |

#### **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453. (Extraordinario). Marzo 24, 2000.

Garay, J. (2002). Legislación Laboral Práctica. Ley de Trabajo comentada. Caracas.

Garay, J. (2002). Reglamento de la Ley del trabajo. Anotado y comentado. Caracas.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076. Del 07-05-2012.

Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37504 del 13-08-2002. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.